

第3節 接見交通権

刑事訴訟法
No124

H19-25 (配点: 3)

月	日
月	日

刑事訴訟法第39条第3項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員（中略）は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」と規定する。この規定に関する次のアからオまでの各記述について、判例に照らして正しいものの組合せは、後記1から8までのうちどれか。

ア. 勾留中の被疑者の弁護人から接見の申出を受けた司法警察職員が、接見のための日時等の指定につき権限のある捜査機関である検察官に連絡し、それに対する具体的措置について指示を受ける等の手続を採る間、弁護人を待機させることは、合理的な範囲内にとどまる限り許される。

イ. 捜査機関が弁護人から接見の申出を受けた時点において、現に被疑者の身柄を用いていない場合は、間近い時に被疑者を立ち会わせて実況見分を行う確実な予定があり、弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは実況見分を予定どおりに開始できなくなるおそれがあっても、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たることはない。

ウ. 起訴後勾留中の被告人が、同時に余罪の被疑者として逮捕又は勾留中であり、その余罪について、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、捜査機関は、被告人と被告事件の弁護人との接見に関し、その日時等を指定することが許される。

エ. 捜査機関が被疑者と弁護人との接見の日時等を指定する場合、その方法は、捜査機関の合理的裁量にゆだねられるが、弁護人に対する書面の交付による方法は許されない。

オ. 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるから、捜査機関は、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合であっても、接見の日時等を指定することが許されることはない。

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. ア イ | 2. ア ウ | 3. ア エ | 4. イ ウ |
| 5. イ オ | 6. ウ エ | 7. ウ オ | 8. エ オ |

No124	接見指定	正答率
H19-25	正解 2	96%

ア 正しい

判例（最判平3.5.31、若松事件）は、「捜査機関は、弁護士等から被疑者との接見等の申出を受けたときは、速やかに当該被疑者についての取調状況等を調査して」「接見等の日時等を指定する要件が存在するか否かを判断し、適切な措置を採るべきであるが、弁護士等から接見等の申出を受けた者が接見等の日時等の指定につき権限のある捜査官（以下「権限のある捜査官」という。）でないため右の判断ができないときは、権限のある捜査官に対し右の申出のあったことを連絡し、その具体的措置について指示を受ける等の手続を採る必要があり、こうした手続を要することにより弁護士等が待機することになり又はそれだけ接見が遅れることがあったとしても、それが合理的な範囲内にとどまる限り、許容されているものと解するのが相当である」とする。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

判例（最大判平11.3.24、百選34事件）は、39条3項にいう「『捜査のため必要があるとき』とは、右接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られ」「そして、弁護士等から接見等の申出を受けた時に、捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また、間近の時に右取調べ等をする確実な予定があって、弁護士等の申出に沿った接見等を認めたのでは、右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは、原則として右にいう取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当たると解すべきである」とする。したがって、間近の時に被疑者を立ち会わせて実況見分を行う確実な予定があり、弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは実況見分を予定どおりに開始できなくなるおそれがあるとしても、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」にあたることはないとする点で、本記述は誤っている。

ウ 正しい

判例（最決昭55.4.28、百選36事件）は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑法39条3項の接見等の指定権を行使することができるものと解すべきであって」とする。したがって、本記述は正しい。なお、最決昭41.7.26は、起訴後勾留中の被告人が、同時に余罪の被疑者ではあったが、当該被疑事実につき逮捕も勾留もなされていなかった事案について、「およそ、公訴の提起後は、余罪について捜査の必要がある場合であっても、検察官等は、被告事件の弁護士又は弁護人となろうとする者に対し、同法39条3項の指定権を行使しえないものと解すべきであり」とするので、判例は、起訴後勾留中の被告人が、余罪である被疑事件につき逮捕、勾留されているか否かによって結論を異にしているので注意が必要である。また、最決平13.2.7は、「同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の勾留が競合している場合、検察官は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対しても、同法39条3項の接見等の指定権を行使することができる」とし、上記最決昭55.4.28の決定要旨が被告事件についてだけ選任された弁護人に対しても妥当することを判示している。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

判例（最判平3.5.10）は、捜査機関が、接見の「日時等を指定する際いかなる方法を採用するかは、その合理的裁量にゆだねられているものと解すべきであるから、電話などの口頭による指定をすることはもちろん、弁護人等に対する書面（いわゆる接見指定書）の交付による方法も許されるものというべきである」とする。したがって、接見指定の方法につき弁護人に対する書面の交付による方法は許されないとする点で、本記述は誤っている。

オ 誤っている

判例（最判平12.6.13、百選35事件）は、「刑訴法39条3項本文にいう『捜査のため必要があるとき』とは、右接見等を認めると取調べの中絶等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。」とした上で、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は」「これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。したがって、右のような接見の申出を受けた捜査機関としては、前記の接見指定の要件が具備された場合でも、その指定に当たっては、弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討し、これが可能なときは」「たとい比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきであり、このような場合に、被疑者の取調べを理由として右時点での接見を拒否するような指定をし、被疑者と弁護人となろうとする者との初回の接見の機会を遅らせることは、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するものといわなければならない。」とする。したがって、弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるから、捜査機関は、同条3項にいう「捜査のため必要があるとき」にあたる場合であっても、接見の日時等を指定することが許されることはないとする点で、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢2となる。

